

RECURSO CÍVEL Nº 5068064-65.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ELAINE MARIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECURSO INOMINADO. IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR ENTRE OS PROCESSOS. INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER O RECURSO. Condeno o recorrente vencido em honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5068064-65.2024.4.02.5101

510015194030 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5068064-65.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ELAINE MARIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em razão da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito sobre pedido de progressão funcional da parte autora a cada período de 12 (doze) meses, com consequente reposicionamento na carreira, bem como que reconheça como marco inicial da progressão e da promoção a data do efetivo exercício da demandante.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que a fundamentação dos processos são diferentes, afastando a alegação de coisa julgada.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela não análise do recurso porquanto não houve julgamento de mérito.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Reproduz-se, de início, a sentença:

ELAINE MARIA RODRIGUES DA SILVA propõe ação pelo procedimento dos juizados especiais federais em face de UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO postulando seja condenada realizar a progressão funcional da autora a cada 12 meses a partir do efetivo ingresso no serviço público e, como consequência, seja condenada ao pagamento das diferenças devidas no período imprescrito com juros e correção monetária. Requer gratuidade de justiça.

Como causa de pedir, afirma que é servidora pública vinculada ao Ministério da Saúde, tendo tomado posse em 06/11/2009. Que deveria ter obtido progressão na carreira a cada 12 meses na forma do Decreto n. 84.669/80, mas que a administração apenas efetua as progressões nos meses de março e setembro de cada ano, deixando, assim, de receber valores mensais de progressão a que teria direito.

Inicial e documentos no ev. 1.

Traslado de peças do processo n. 5070309-83.2023.4.02.5101 no ev. 3.

Despacho no ev. 5 dando vista à autora para se manifestar sobre a coisa julgada.

Petição da autora no ev. 8, alegando inexistir coisa julgada, eis que o processo n. 5070309-83.2023.4.02.5101 teria pedidos e causa de pedir diversos desta ação, e que o processo n. 5100351-18.2023.4.02.5101 padeceria de nulidade em razão de cerceamento de defesa da União Federal.

Certidão no ev. 10, atestando identidade de pedido e causa de pedir entre os processos ns. 5070309-83.2023.4.02.5101 e 5100351-18.2023.4.02.5101.

Relatados, decido.

De início, indefiro expressamente a gratuidade de justiça, uma vez que a autora recebe renda mensal superior a R\$ 2.259,20, valor que considero razoável para aferição da situação de hipossuficiência (renda mensal isenta da incidência de imposto de renda) e não demonstrou sua incapacidade de arcar com as despesas processuais.

No mais, cumpre extinguir o presente feito, em razão de coisa julgada.

Analisando as petições iniciais do presente processo e aquelas dos processos ns. 5070309-83.2023.4.02.5101 e 5100351-18.2023.4.02.5101, vislumbra-se que a pretensão material deduzida é a mesma, e a autora deseja submetê-la novamente ao Poder Judiciário, sendo o fato jurídico apontado nas ações o mesmo, e a pretensão material também. Ou seja, em ambas as ações pretende a autora a condenação da União a realizar sua progressão funcional a cada 12 meses a partir do efetivo ingresso no serviço público e, como consequência, seja condenada ao pagamento das diferenças devidas no período imprescrito com juros e correção monetária.

Ao contrário do afirmado pela autora, o processo n. 5070309-83.2023.4.02.5101 teve como pedido e causa de pedir os mesmos da presente ação, como atestou a certidão do ev. 10 e o traslado das peças daqueles autos.

Quanto ao processo n. 5100351-18.2023.4.02.5101, a alegação de nulidade em razão de ausência de intimação da União Federal acerca da emenda da inicial deveria fazer corar a autora, eis que a questão foi expressamente apreciada em sede do recurso nominado interposto pela União, decidindo-se pela impossibilidade de emenda à inicial sem o consentimento do réu na fase em que se encontrava o feito (ev. 4, anexo 4, fl. 8).

Desta feita, verifica-se que expressamente foi decidido na sentença do processo n. 5070309-83.2023.4.02.5101 que a autora não faz jus ao direito postulado, sendo julgado improcedente o pedido, bem como que o processo n. 5100351-18.2023.4.02.5101 já foi extinto sem resolução do mérito em razão da coisa julgada formada na primeira ação.

Assim, eventual erro na formulação do pedido anterior ou na sentença prolatada naquele feito não pode ensejar correção pela via oblíqua, com a repropositura da mesma pretensão.

Veja-se o que dispõe o artigo 508 do CPC:

"Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido."

Segundo a doutrina:

"(...)a preclusão, capaz de operar em razão do art. 508, diz respeito apenas às questões concernentes à mesma causa de pedir. Somente as questões internas à causa determinada, relativas à ação proposta - e, portanto, referentes às mesmas partes, ao mesmo pedido e à mesma causa de pedir - é que serão apanhadas por esse efeito preclusivo, de forma a torná-las não dedutíveis em demanda diversa. Qualquer outra questão, não pertencente àquela específica ação, ainda que relacionada indiretamente com ela - porque correspondente a outra causa de pedir passível de gerar o mesmo pedido ou porque concernente à pretensão de outra parte sobre o mesmo objeto - não pode ficar sujeita a essa eficácia preclusiva." (Marinoni, Luiz Guilherme. O novo processo civil. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 596).

Mutatis mutandis, é a seguinte jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. DIFERENÇAS DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO RECONHECIDO POR SENTENÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DOS JUÍZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. VALORES RECEBIDOS PERANTE AQUELE JUÍZO COM OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO, ATRAVÉS DE AÇÃO ORDINÁRIA MANEJADA JUNTO A JUÍZO FEDERAL COMUM, DOS VALORES QUE ULTRAPASSARAM O LIMITE DE ALÇADA DOS JUÍZADOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRETENSÃO DE RESCINDIR COISA JULGADA MATERIAL FORMADA PERANTE JUÍZADO ESPECIAL FEDERAL. ART. 59 DA LEI 9.099/95. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO. QUESTÃO RELATIVA À RENÚNCIA DOS VALORES EXCEDENTES A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS DECIDIDA NO PROCESSO QUE TRAMITOU PERANTE JUÍZADO ESPECIAL FEDERAL. JUSTIÇA FEDERAL COMUM QUE NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA REFORMAR SENTENÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DOS JUÍZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1 A autora apelante pretende, em verdade, como bem asseverado pelo juízo de primeiro grau, a parcial rescisão de julgado proferido nos Juizados Especiais Federais para o fim de recebimento das diferenças reconhecidas naqueles autos que superaram o limite de 60 (sessenta) salários mínimos e, em razão disso, não lhe foram

pagas. 2 Tal, entretanto, encontra expressa vedação no ordenamento jurídico pátrio, especificamente no art. 59 da Lei 9.099/95, verbis: Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta lei. 3 E não aproveita o argumento da autora apelante de que, a despeito de ter aceitado o pagamento feito no processo anterior sob o regime expedito da Requisição de Pequeno Valor RPV, não renunciou expressamente aos valores que ultrapassaram os sessenta salários mínimos, razão pela qual teria direito de novamente provocar o Estado-Juiz, agora a Justiça Federal Comum, para obtenção da diferença (Inconformada com o limite imposto pelo INSS, a Apelante recebeu parte da dívida, mas propôs nova ação, agora perante a Justiça Federal, pleiteando o pagamento do remanescente reconhecido como devido e não pago, embora não renunciado.). 4 Em primeiro lugar, porque admitir tal pleito significaria cancelar fracionamento de precatórios, em flagrante violação ao § 8º do art. 100 da CF/88. 5 Em segundo, porque, transitada em julgado a sentença proferida perante os Juizados Especiais Federais, formou-se coisa julgada material, a tornar imutável e indiscutível a decisão não mais sujeita a recurso. Então, uma vez decidido naquele processo que houve renúncia aos valores excedentes a 60 (sessenta) salários mínimos, e não tendo a parte apresentado recurso em tempo hábil contra essa decisão, não cabe mais rediscutir a matéria, naquele processo ou em qualquer outro. Ademais, a Justiça Federal comum não tem competência para reformar sentenças proferidas perante o Juizado Especial Federal. 6 Apelação não provida. (TRF1, Ap. 0028127-89.2005.4.01.3400, Rel. Juiz Federal Convocado João César Otoni de Matos 2ª T. j. 16/5/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 165, I, 168, I, E 169 DO CTN E AO ART. 6º, § 1º, DA LICC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. SENTENÇA EXEQUENDA QUE SE LIMITOU A FIXAR O PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL AO CASO. PRETENSÃO DE SE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS CAUSAS SUSPENSIVAS E INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO, EM SEDE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA (ART. 474 DO CPC). 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo." (Súmula 211/STJ). 3. Nos termos do art. 474 do CPC, "passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido". Na linha dos precedentes desta Corte, "o art. 474 do CPC reflete a denominada eficácia preclusiva da coisa julgada, pela qual todas as questões deduzidas que poderiam sê-lo e não o foram encontram-se sob o manto da coisa julgada, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa, mesmo que em ação diversa" (REsp 1.264.894/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 9.9.2011), ou seja, "a coisa julgada é tutelada pelo ordenamento jurídico não só pelo impedimento à repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, mas também por força da denominada 'eficácia preclusiva do julgado' (artigo 474, do CPC), que impede seja afirmado o resultado a que se chegou em processo anterior" com decisão transitada em julgado, ainda que "a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado adredemente proferido" (REsp 1.039.079/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17.12.2010). 4. No caso dos autos, se a sentença exequenda, ao julgar procedente o pedido de repetição de indébito, tratou apenas do prazo prescricional aplicável ao caso, não é possível, em sede de execução, discutir a existência de eventuais causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, sob pena de ofensa à coisa julgada. Nesse sentido: REsp 1.009.614/DF, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJe de 21.5.2008. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. ..EMEN: (RESP 200700608822, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:18/10/2011 ..DTPB:.)

Dessa forma, considerando o disposto no art. 508 do CPC, incontestável a ocorrência do fenômeno da coisa julgada.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, V, do CPC. Sem custas, nem honorários.

A Lei 10.259/01 instituiu o procedimento de princípios motrizes a simplicidade e a celeridade. O sistema recursal dos Juizados é diferenciado, somente é cabível recurso a ser interposto em face de sentença definitiva, ou seja, aquela em que o mérito é devidamente apreciado. Excetuadas as mencionadas decisões, só será admitido recurso para medida cautelar, no curso do processo. Disposição esta que tem interpretação reiterada no sentido de que cabe recurso tanto em face das decisões que deferem como em face das que indeferem medida cautelar e/ou antecipação de tutela. Neste sentido, inclusive, veja-se o Enunciado nº 3, destas Turmas Recusais:

"Somente caberá Recurso de Decisão do deferimento ou indeferimento de liminar."

Disposição esta que comporta apenas a exceção no tocante às decisões extintivas, sem apreciação de mérito que possam importar negativa de jurisdição, como por exemplo, incompetência, litispendência e etc. Neste sentido, enunciado 18 destas Turmas:

"Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição".

Ressalvada a hipótese de negativa de jurisdição, não há recurso para as sentenças extintivas sem apreciação do mérito.

No presente caso, não verifico estar configurada a negativa de jurisdição. Vejamos.

O que se extrai do contexto fático - probante é que as ações ajuizadas anteriormente (processo nº 5070309-83.2023.4.02.5101 e 5100351-18.2023.4.02.5101) teve por escopo o conhecimento do direito à progressão funcional a cada doze meses desde a data de ingresso na carreira, e que a sentença de improcedência proferida no 1º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro (evento 18 -SENT1) do processo nº 5070309-83.2023.4.02.5101 transitou em julgado em 18/09/2023 (evento 24) e baixa definitiva em 18/09/2023 (evento 25).

Registre-se, a presente ação foi ajuizada em 04/09/2024 (evento 1) e apresenta as mesmas partes, a mesma causa de pedir e mesmo pedido dos processos nº 5070309-83.2023.4.02.5101 e 5100351-18.2023.4.02.5101, com Certidão no ev. 10, atestando identidade de pedido e causa de pedir entre os processos ns. 5070309-83.2023.4.02.5101 e 5100351-18.2023.4.02.5101.

Nesse sentido, em que pese o esforço argumentativo da parte autora, não se extraem do contexto fático-probatório elementos aptos a infirmar o entendimento adotado pelo juízo de origem no sentido de verificar a ocorrência de coisa julgada.

Mais que isso, conforme já abordado anteriormente, a sentença não apreciou o mérito, logo, não há recurso a ser conhecido (art. 5º da Lei 10.259/2001).

ISTO POSTO, voto no sentido de **NÃO CONHECER O RECURSO**. Condene o recorrente vencido em honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem.

5068064-65.2024.4.02.5101

510015194028 .V6